

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢م ، الموافق ١٤ محرم ١٤٣٤هـ، برئاسة سعادة القاضي/ سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة الدستورية ، وسلمان عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزياتي ، ونوفل بن عبدالسلام غربال ، وعلي عبدالله الدويشان ، وسعيد حسن الحايكي ، أعضاء المحكمة الدستورية .

وحضور السيد/ عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيمة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/١/٢٠١٢) لسنة (٩) قضائية .

المُقامة من:

الشروق للمقاولات والمظلات وصيانة البرك .
وكيلها المحامي / عوض محمد فودة .

ضد:

- ١- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته).
 - ٢- وزير الصحة (بصفته).
- ويمثلهما جهاز قضايا الدولة.

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من مارس ٢٠١٢ ، أودعت المُدعية الأمانة العامة للمحكمة الدستورية صحيفة هذه الدعوى ، طالبة الحكم فيها ، أولاً : بقبول الطعن شكلاً ، وثانياً : بعدم دستورية نص المادة (٩٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم

بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦ ، وسقوط قرار وزير الصحة رقم (١) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته بالقرارين الوزاريين رقمي (٢٧) لسنة ١٩٨٤ و(٦) لسنة ٢٠٠٩ .

قدم مُمثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم ، أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
نُظرت الدعوى على النحو المُبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني ، كان قد أقام الدعوى الموضوعية رقم (٥/٢٨٥٥/٢٠١١/٠٢) ، أمام المحكمة الكبرى المدنية الثانية ، ضد الطاعنة ، يطلبُ فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لوزارة الصحة مبلغاً قدره ٨٣,٧٧٤/٥٠١ ديناراً بحرينياً ، كرسوم مستحقة عليها ، عن الفترة من شهر يناير ٢٠٠٥ حتى سبتمبر ٢٠١٠ ، باعتبارها إحدى المنشآت الخاضعة لنظام الرعاية الصحية ، طبقاً لنص المادة (٩٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي المنوه عنه سالفاً ، والقرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته .
وأثناء نظر الدعوى قدمت الشركة المُدعى عليها (الطاعنة) مذكرة ، دفعت فيها بعدم دستورية المادة (٩٥) المُشار إليها ، فقررت محكمة الموضوع بجلسة ٣٠ يناير ٢٠١٢ فتح باب المُرافعة في الدعوى ، وتأجيلها إلى جلسة ١٢ مارس ٢٠١٢ لتمكين المُدعى عليها من إقامة دعوى بعدم الدستورية . وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة مرة أخرى تأجيل الدعوى إلى جلسة ٢٣ أبريل ٢٠١٢ لتمكين المُدعى عليها من إقامة دعواها الدستورية ، وبتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٢ أقامت الطاعنة دعواها الماثلة .

وحيث إن الفقرة (ج) من المادة (١٨) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ تنص على أنه : ((تُرفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي :

(أ) ...

(ب) ...

(ج) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم تُرفع في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن () .

وحيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية ، التي أتاح للخصوم مُباشرتها ، وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها ، ورتب على عدم رفعها في الميعاد سقوط الدفع ، واعتباره كأن لم يكن ، فدل بذلك على أن المشرع اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا تُرفع إلا بعد إبداء دفع بعدم دستورية نص ، تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى الدستورية خلال الأجل ، الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يجاوز شهراً واحداً . وهذه الأوضاع الإجرائية ، سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية ، أو بميعاد رفعها ، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية ، بالإجراءات التي رسمها ، وفي الموعد الذي حدده ، وبالتالي فإن ميعاد الشهر الذي فرضه المشرع على نحو أمر ، كحد أقصى ، لرفع الدعوى الدستورية ، هو من المواعيد الحتمية ، يُقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء ، فإن هي تجاوزته ، أو سكتت عن تحديد أي ميعاد آخر يقل عنه ، يتعين على الخصوم الالتزام به ، ورفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، وعلى المحكمة الدستورية أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها ، لأن المشرع رتب على عدم رفع الدعوى خلال هذا الأجل ، اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى الموضوعية ، أن الشركة المُدعى عليها (الطاعنة) قدمت مذكرة - خلال فترة حجز الدعوى للحكم - دفعت فيها بعدم دستورية نص المادة (٩٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي ، والقرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته بالقرارين الوزاريين رقمي (٢٧) لسنة ١٩٨٤ و(٦) لسنة ٢٠٠٩ المنوه عنه سالفاً ، فقررت المحكمة بجلسة ٣٠ يناير ٢٠١٢ تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ١٢ مارس ٢٠١٢ لتمكين المُدعى عليها من إقامة طعن بعدم دستورية المادة المشار إليها ، فأقامت دعواها الدستورية بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٢ ، أي بعد انتهاء الميعاد الذي حددته الفقرة (ج) من المادة (١٨) سالف الذكر ، كحد أقصى ، يلتزم به كل من محكمة الموضوع والخصوم ، على النحو السالف بيانه ، ومن ثم تكون دعواها غير مقبولة .

ولا يغير من ذلك أن عادت محكمة الموضوع وقررت تأجيل الدعوى مرة ثانية ، إلى جلسة ٢٣ أبريل ٢٠١٢ ، لتمكين الشركة المُدعى عليها من الطعن بعدم الدستورية ، إذ إن ذلك يعد ميعاداً جديداً لا يعتد به ، لوروده على غير محل ، بعد أن اعتبر الدفع المُبدى أمامها كأن لم يكن ، بانقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة أصلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، من دون أن تكون الدعوى قد أقيمت بالفعل ، قبل انتهائه . ولا ينال من ذلك ، تعويل وكيل الطاعنة على الخطأ المادي الوارد في محضر جلسة محكمة الموضوع في ٣٠ يناير ٢٠١٢ ، إذ إن تصحيح هذا الخطأ قد تم في هذه الجلسة نفسها ، فضلاً عن أن المادة الواجبة التطبيق على الدعوى الموضوعية هي (٩٥) وليس (١٥) من قانون العمل الأهلي حسبما ورد في الأوراق والمذكرات المتبادلة بين الخصوم في جميع مراحل الدعوى ، بما مؤداه قيام دفع الطاعنة على غير سند من القانون والواقع ، يتعين الالتفات عنه ، وتكون دعاوها غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد المُحدد قانوناً .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة